PROYECTO DE LEY

Ley de Ministerios: ocho ministerios, dos niveles de conducción política y un tope de treinta y dos secretarías (reforma de la Ley 22.520)

Reorganiza el Poder Ejecutivo nacional en la Jefatura de Gabinete y ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Justicia y Seguridad; Economía; Infraestructura y Energía; Salud; Trabajo y Desarrollo Social, y Educación, Ciencia y Cultura. Deja solo dos niveles de conducción política (ministro y secretario), suprime las subsecretarías, las vicejefaturas y las secretarías de coordinación, fija un tope de 32 secretarías en todo el Ejecutivo y de 4 por ministerio, pone a las direcciones a cargo de funcionarios de carrera por concurso, limita los asesores y obliga a publicar el organigrama completo en una sola página. Cada organismo depende de un solo ministerio.

Propuesta 62: Un Estado simple: ocho ministerios y empleo por concurso
Cuándo: Semana 1 (se envía con la convocatoria a sesiones extraordinarias; hasta su sanción rige la estructura vigente)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Se envía como proyecto de ley y no por decreto de necesidad y urgencia, en coherencia con la propuesta 67.

FUNDAMENTOS

Al 13 de octubre de 2026, el organigrama oficial del Poder Ejecutivo nacional (Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios) tenía ocho ministerios, una Jefatura de Gabinete con dos vicejefaturas, seis secretarías de la Presidencia, cuarenta y siete secretarías y ciento diecinueve subsecretarías, además de secretarías cuya única función es coordinar a otras secretarías. Un mismo ministerio reunía la hacienda, las finanzas, la industria, el campo, la energía, la minería, el transporte y las obras públicas; otro, la educación, el trabajo y la niñez. Desde 1983 la estructura del Estado se modifica casi todos los años por decreto, y ningún ciudadano puede saber con claridad quién es responsable de qué. El presente proyecto fija por ley ocho ministerios con competencias claras, deja solo dos niveles de conducción política, pone un tope de treinta y dos secretarías para todo el Poder Ejecutivo, suprime las subsecretarías y las vicejefaturas, confía las direcciones a funcionarios de carrera seleccionados por concurso, limita el número de asesores y obliga a publicar el organigrama completo, con cada responsable, en una sola página. Separa la infraestructura y la energía de la economía, para que cada área tenga un responsable visible, y reúne en un ministerio la justicia y la seguridad, en otro el trabajo y el desarrollo social y en otro la educación, la ciencia y la cultura. Los cambios futuros en el número de ministerios requerirán ley.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Ministerios, niveles y Secretarías

ARTÍCULO 1°.- Ministerios. Sustitúyese el artículo 1° de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias por el siguiente:

«ARTÍCULO 1°.- El Jefe de Gabinete de Ministros y OCHO (8) Ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes:

- De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
- De Defensa
- De Justicia y Seguridad
- De Economía
- De Infraestructura y Energía
- De Salud
- De Trabajo y Desarrollo Social
- De Educación, Ciencia y Cultura

El número de Ministerios y sus denominaciones solo podrán modificarse por ley.»

ARTÍCULO 2°.- Dos niveles políticos y tope de secretarías. Sustitúyese el artículo 8° de la Ley de Ministerios por el siguiente:

«ARTÍCULO 8°.- La Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y cada Ministerio se organizan en Secretarías, que constituyen el único nivel de conducción política por debajo del Presidente, del Jefe de Gabinete y de los Ministros. El total de Secretarías de la Administración Pública Nacional centralizada, incluidas las de la Presidencia y las de la Jefatura de Gabinete, no podrá superar el número de TREINTA Y DOS (32). Ningún Ministerio tendrá más de CUATRO (4) Secretarías.

No podrán crearse Subsecretarías, Vicejefaturas de Gabinete, Secretarías de coordinación de otras Secretarías, ni unidades con rango, jerarquía o remuneración de Secretario o Subsecretario distintas de las Secretarías previstas en el párrafo anterior.

Por debajo de las Secretarías, la estructura se organiza en direcciones nacionales, direcciones generales y demás unidades de conducción técnica, cuyos titulares se designan por concurso conforme al artículo 8° bis del Anexo de la Ley N° 25.164. La administración financiera y de personal y el servicio jurídico de cada jurisdicción están a cargo de una dirección general de carrera, que no tendrá rango de Secretaría.

Cada Ministro podrá contar con hasta CINCO (5) asesores y cada Secretario con hasta DOS (2), designados en el régimen de personal de gabinete; el Jefe de Gabinete y el Presidente fijarán por decreto el número de los propios, que se publicará.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobará por decreto las Secretarías, sus objetivos y las unidades de primer nivel operativo, dentro de los límites de este artículo, y publicará en su sitio oficial, en una sola página y en formato de datos abiertos, el organigrama completo con el nombre de cada titular, su función, su remuneración y el modo de su designación.»

ARTÍCULO 3°.- Secretarías de la Presidencia. Sustitúyense los artículos 9° y 10 de la Ley de Ministerios por los siguientes:

«ARTÍCULO 9°.- Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales:

1. General, que comprende la agenda, el ceremonial, la Casa Militar, la vocería y la comunicación pública y la relación con los medios públicos;
2. Legal y Técnica;
3. De Inteligencia de Estado, conforme a la Ley N° 25.520 y sus modificatorias.

Estas Secretarías integran el tope del artículo 8°.

ARTÍCULO 10.- El Presidente de la Nación determinará las funciones específicas de cada Secretaría presidencial. Los Secretarios presidenciales no tendrán rango ni jerarquía de Ministro.»

ARTÍCULO 4°.- Jefatura de Gabinete de Ministros. Incorpórase como artículo 16 bis de la Ley de Ministerios el siguiente:

«ARTÍCULO 16 bis.- La Jefatura de Gabinete de Ministros se organiza, sin Vicejefaturas, en las Secretarías del Interior, de Función Pública y Gobierno Digital y de Ambiente. Además de las atribuciones del artículo 16, le compete:

1. Entender en las relaciones con los gobiernos de las Provincias, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de los municipios, en el régimen federal y en la coordinación de las políticas que requieran su participación.
2. Entender en los asuntos políticos y electorales que correspondan al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en la organización de las elecciones nacionales y de las consultas populares, en el Registro Nacional de las Personas y en la política respecto de los pueblos indígenas.
3. Entender en el régimen de empleo público, la carrera administrativa, la capacitación de los agentes públicos, el diseño de las estructuras organizativas y el cumplimiento de los límites del artículo 8°.
4. Entender en el sistema de contrataciones del Estado nacional, en la publicación de las compras y los pagos y en la simplificación de trámites y regulaciones.
5. Entender en el gobierno digital, la infraestructura de datos del Estado, la ciberseguridad de la Administración Pública Nacional, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios postales.
6. Entender en la política ambiental nacional, el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, los bosques, los glaciares, los humedales y las áreas protegidas, y en la aplicación de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
7. Ejercer las competencias que a la fecha de la presente ley correspondían al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.»

Capítulo II – Competencias de los Ministerios

ARTÍCULO 5°.- Competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Restablécese el artículo 17 de la Ley de Ministerios, con el siguiente texto:

«ARTÍCULO 17.- Compete al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las relaciones exteriores de la Nación y su representación ante los gobiernos extranjeros, la SANTA SEDE y las entidades internacionales, a la política comercial externa, a la promoción de las exportaciones y de las inversiones y al culto, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia y ejecutar los planes, programas y proyectos que de ellas resulten, conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

2. Entender en la política exterior, en la negociación, firma, registro e interpretación de los tratados y en la representación de la Nación ante los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales.

3. Entender en la política comercial externa, en las negociaciones económicas internacionales y de integración, incluido el MERCOSUR, y en la promoción de las exportaciones y de las inversiones extranjeras, con la intervención del Ministerio de Economía en lo que corresponda.

4. Entender en la política respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, de la Antártida Argentina y del Atlántico Sur.

5. Entender en la protección y asistencia de los argentinos en el exterior y en el servicio consular.

6. Entender en las relaciones con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas y en el registro de cultos.

7. Entender en la administración del Servicio Exterior de la Nación.»

ARTÍCULO 6°.- Competencias del Ministerio de Defensa. Sustitúyese el artículo 18 de la Ley de Ministerios por el siguiente:

«ARTÍCULO 18.- Compete al MINISTERIO DE DEFENSA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la defensa nacional y a las relaciones con las Fuerzas Armadas, en el marco de las Leyes N° 23.554, 24.059 y 24.948, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia y ejecutar los planes, programas y proyectos que de ellas resulten, conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

2. Entender en la formulación de la política de defensa nacional, en el planeamiento estratégico militar y en la ciberdefensa.

3. Entender en la conducción civil de las Fuerzas Armadas, su organización, doctrina, despliegue, adiestramiento, equipamiento y empleo, con exclusión de la seguridad interior.

4. Entender en la producción para la defensa, la investigación y el desarrollo tecnológico de la defensa y la logística militar.

5. Entender en el apoyo de las Fuerzas Armadas a la comunidad en emergencias y catástrofes, conforme a la ley.

6. Entender en la cooperación internacional en materia de defensa, con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.»

ARTÍCULO 7°.- Competencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. Sustitúyese el artículo 19 de la Ley de Ministerios por el siguiente:

«ARTÍCULO 19.- Compete al MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, a la política criminal, a los derechos humanos, a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes en el marco de plena vigencia de las instituciones democráticas y a la política migratoria, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia y ejecutar los planes, programas y proyectos que de ellas resulten, conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

2. Entender en las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura y en la propuesta de designación de magistrados, conforme a la Constitución Nacional.

3. Entender en la política criminal, en la elaboración de los proyectos de códigos y leyes de fondo y procesales y en la cooperación jurídica internacional.

4. Entender en la promoción y protección de los derechos humanos y en las políticas de memoria, verdad y justicia.

5. Entender en el acceso a la justicia, la mediación y los métodos alternativos de resolución de conflictos, los registros de la propiedad, de las sociedades y demás registros a cargo de la Nación.

6. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interior y en la conducción de las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales, con control civil, profesionalización y rendición de cuentas.

7. Entender en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada, en coordinación con las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

8. Entender en el régimen penitenciario federal y en la ejecución de las penas.

9. Entender en la política migratoria, el control de fronteras y el refugio.

10. Entender en la asistencia y la protección de las víctimas de delitos y de violencia familiar y por razones de género, incluida la línea nacional de atención, y en el patrocinio jurídico gratuito a víctimas.

11. Entender en la protección civil y en la coordinación federal de la respuesta a emergencias y catástrofes.»

ARTÍCULO 8°.- Competencias del Ministerio de Economía. Sustitúyese el artículo 20 de la Ley de Ministerios por el siguiente:

«ARTÍCULO 20.- Compete al MINISTERIO DE ECONOMÍA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica, presupuestaria, tributaria, financiera y monetaria en lo que corresponda al PODER EJECUTIVO NACIONAL; a la administración de las finanzas públicas; a las relaciones fiscales con las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; a la producción, la industria, el comercio interior, las pequeñas y medianas empresas, la defensa del consumidor y de la competencia, el turismo, y la agricultura, la ganadería y la pesca, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia y ejecutar los planes, programas y proyectos que de ellas resulten, conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

2. Entender en la elaboración y en el control de la ejecución del Presupuesto General de la Administración Nacional, en la contabilidad pública, la tesorería y el crédito público.

3. Entender en el régimen tributario y aduanero y en la recaudación de las rentas nacionales.

4. Entender en la política financiera, en el endeudamiento público, en las relaciones con los organismos financieros internacionales y en la regulación del mercado de capitales y de seguros, sin perjuicio de las competencias del Banco Central de la República Argentina.

5. Entender en la coordinación fiscal con las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y en el régimen de coparticipación federal.

6. Entender en la política industrial, de comercio interior, de las pequeñas y medianas empresas, de la economía del conocimiento, de las cooperativas y mutuales, de defensa del consumidor y de defensa de la competencia.

7. Entender en la política turística.

8. Entender en la política agrícola, ganadera, forestal, pesquera y agroalimentaria y en la sanidad y calidad agroalimentaria.

9. Entender en la elaboración de las estadísticas económicas en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, respetando su autonomía técnica.»

ARTÍCULO 9°.- Competencias del Ministerio de Infraestructura y Energía. Restablécese el artículo 21 de la Ley de Ministerios, con el siguiente texto:

«ARTÍCULO 21.- Compete al MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política nacional de energía, minería, transporte, obras públicas, recursos hídricos, agua potable y saneamiento, vivienda, hábitat e integración urbana, y a la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia y ejecutar los planes, programas y proyectos que de ellas resulten, conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

2. Entender en la política energética nacional, en la energía eléctrica, los hidrocarburos, la energía nuclear con fines pacíficos y la eficiencia energética, y en la regulación de los servicios públicos de electricidad y gas.

3. Entender en la política minera nacional.

4. Entender en la política de transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo, en la actividad vial, los puertos y las vías navegables, y en la seguridad vial.

5. Entender en la planificación, la contratación y el control de las obras públicas nacionales, con publicación de su ejecución.

6. Entender en la política hídrica nacional, en las obras de prevención de inundaciones y sequías y en el agua potable y el saneamiento.

7. Entender en la política de vivienda, hábitat e integración urbana.

8. Entender en las concesiones y en el control de las obras de infraestructura y de los servicios públicos de su competencia.»

ARTÍCULO 10°.- Competencias del Ministerio de Salud. Sustitúyese el artículo 22 de la Ley de Ministerios por el siguiente:

«ARTÍCULO 22.- Compete al MINISTERIO DE SALUD asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la salud de la población y a la promoción de conductas saludables, a la salud mental y las adicciones y a la inclusión de las personas con discapacidad, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia y ejecutar los planes, programas y proyectos que de ellas resulten, conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

2. Entender en la política sanitaria nacional, en la coordinación del sistema de salud con las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y en los hospitales e institutos nacionales.

3. Entender en la fiscalización de los medicamentos, alimentos, productos médicos y establecimientos de salud y en la regulación de los agentes del seguro de salud y de las entidades de medicina prepaga.

4. Entender en la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de las enfermedades y las estadísticas de salud.

5. Entender en la salud mental, en la prevención, la asistencia y el tratamiento de los consumos problemáticos y en la política de drogas desde la perspectiva sanitaria.

6. Entender en las políticas de inclusión de las personas con discapacidad, la certificación de la discapacidad y las prestaciones a su cargo.»

ARTÍCULO 11°.- Competencias del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. Sustitúyese el artículo 23 de la Ley de Ministerios por el siguiente:

«ARTÍCULO 23.- Compete al MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, al empleo y la formación laboral, a la seguridad social y a la asistencia, promoción e inclusión social, en particular de los niños, niñas y adolescentes, las familias y las personas mayores, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia y ejecutar los planes, programas y proyectos que de ellas resulten, conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
2. Entender en el régimen de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, de las negociaciones colectivas y de las asociaciones sindicales y en la fiscalización del trabajo.
3. Entender en las políticas de empleo, de formación laboral y de seguro de desempleo.
4. Entender en el régimen de la seguridad social, los sistemas previsionales y las asignaciones familiares, y en la supervisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
5. Entender en el ingreso universal y en las prestaciones de asistencia y promoción social y de seguridad alimentaria.
6. Entender en las políticas de niñez, adolescencia y familia, en el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en las políticas para las personas mayores.
7. Entender en la prevención de la violencia familiar y por razones de género, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad, que tiene a su cargo la asistencia y la protección de las víctimas.
8. Entender en los riesgos del trabajo.»

ARTÍCULO 12°.- Competencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Sustitúyese el artículo 23 bis de la Ley de Ministerios por el siguiente:

«ARTÍCULO 23 bis.- Compete al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, la cultura, el deporte y la juventud, y en particular:

1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia y ejecutar los planes, programas y proyectos que de ellas resulten, conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
2. Entender en la política educativa nacional, en el Consejo Federal de Educación y en la evaluación de la calidad educativa, conforme a la Ley de Educación Nacional.
3. Entender en la educación técnico profesional y en la formación docente.
4. Entender en las relaciones con las universidades nacionales y en el régimen de la educación superior, respetando la autonomía universitaria.
5. Entender en la política científica, tecnológica y de innovación y en la conducción de los organismos nacionales de ciencia y tecnología de su jurisdicción.
6. Entender en la política cultural, la protección del patrimonio cultural, las bibliotecas, los museos y la promoción de las artes y las industrias culturales.
7. Entender en la política deportiva y en las políticas de juventud.»

ARTÍCULO 13°.- Derogaciones. Deróganse los artículos 22 bis y 23 ter de la Ley de Ministerios.

Capítulo III – Organismos y remisiones

ARTÍCULO 14°.- Organismos. Cada organismo descentralizado o desconcentrado, ente autárquico, empresa o sociedad del Estado nacional dependerá o se vinculará con el PODER EJECUTIVO NACIONAL por intermedio de una sola jurisdicción: la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros o un Ministerio, según la materia. El decreto de estructura establecerá esa asignación, que se publicará junto con el organigrama del artículo 8° de la Ley de Ministerios. Lo dispuesto en este artículo no altera la autarquía ni la autonomía que las leyes reconozcan a esos organismos.

ARTÍCULO 15°.- Remisiones. Toda referencia normativa a un Ministerio, Secretaría, Subsecretaría, Vicejefatura de Gabinete u otra unidad suprimida o modificada por la presente ley se entenderá hecha a la jurisdicción o Secretaría que, conforme a ella y al decreto de estructura, tenga a su cargo la materia. En caso de duda, el Jefe de Gabinete de Ministros determinará la jurisdicción competente por decisión administrativa publicada.

Capítulo IV – Disposiciones transitorias y finales

ARTÍCULO 16°.- Transferencias. Las unidades organizativas, el personal, los bienes, los créditos presupuestarios y los expedientes de los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y Vicejefaturas suprimidos se transfieren a la jurisdicción que asume la materia. El personal conserva su situación de revista. Los titulares de las Subsecretarías y Vicejefaturas suprimidas cesan en sus funciones el día de la entrada en vigencia del decreto de estructura; las direcciones a su cargo pasan a depender de la Secretaría que corresponda.

ARTÍCULO 17°.- Costo y ahorro. La presente ley no crea cargos. El Jefe de Gabinete de Ministros informará al Congreso de la Nación, dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su entrada en vigencia, la cantidad de cargos de conducción política, de asesores y de unidades organizativas existentes al 10 de diciembre de 2027 y a la fecha del informe, y el ahorro presupuestario resultante.

ARTÍCULO 18°.- Plazo del decreto de estructura. El PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará el decreto de estructura previsto en el artículo 8° de la Ley de Ministerios dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley. Hasta entonces, cada Ministro ejerce las competencias que la presente ley le asigna con las unidades existentes.

ARTÍCULO 19°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 20°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.